



P U T U S A N

Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. CHOIRUL ABDILLAH SALEH alias IRUL alias KOPLAK 201 bin (almarhum) SOLEH;**

Tempat Lahir : Kendal;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/9 Maret 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Dukuh Kuwayuhan, RT 002, RW 002, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Gang Asem Gede, Nomor B.7, RT 09, RW 09, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 30 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. CHOIRUL ABDILLAH SALEH alias IRUL alias KOPLAK 201 bin (almarhum) SOLEH telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" bersama-sama dengan Akbar Husin bin (almarhum) Aktar Husin (dalam berkas perkara terpisah), dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. CHOIRUL ABDILLAH SALEH alias IRUL alias KOPLAK 201 bin (almarhum) SOLEH selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa M. CHOIRUL ABDILLAH SALEH alias IRUL alias KOPLAK 201 bin (almarhum) SOLEH tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,28256 (nol koma dua delapan dua lima enam) gram, yang kemudian diberi kode A1;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,06 (satu koma nol enam) gram/*netto* 0,29307 (nol koma dua sembilan tiga nol tujuh) gram, yang kemudian diberi kode A2;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram/*netto* 0,18196 (nol koma satu delapan satu sembilan enam) gram, yang kemudian diberi kode A3;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,07 (satu koma nol tujuh) gram/*netto* 0,21758 (nol koma dua satu tujuh lima delapan) gram, yang kemudian diberi kode A4;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,49 (satu koma empat sembilan) gram/*netto* 0,33830 (nol koma tiga tiga delapan tiga nol) gram, yang kemudian diberi kode B1;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,70 (satu koma tujuh nol) gram/*netto* 0,25812 (nol koma dua lima delapan satu dua) gram, yang kemudian diberi kode B2;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,38845 (nol koma tiga delapan delapan empat lima) gram, yang kemudian diberi kode B3;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman



jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,04 (satu koma nol empat) gram/*netto* 0,33651 (nol koma tiga tiga enam lima satu) gram, yang kemudian diberi kode B4;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,05 (satu koma nol lima) gram/*netto* 0,23028 (nol koma dua tiga nol dua delapan) gram, yang kemudian diberi kode B5;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,10 (satu koma satu nol) gram/*netto* 0,29389 (nol koma dua sembilan tiga delapan sembilan) gram, yang kemudian diberi kode B6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,04 (satu koma nol empat) gram/*netto* 0,28736 (nol koma dua delapan tujuh tiga enam) gram, yang kemudian diberi kode B7;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,24053 (nol koma dua empat nol lima tiga) gram, yang kemudian diberi kode B8;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,01 (satu koma nol satu) gram/*netto* 0,29310 (nol koma dua sembilan tiga satu nol) gram, yang kemudian diberi kode B9;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,09 (satu koma nol sembilan) gram/*netto* 0,25054 (nol koma dua lima nol lima empat) gram, yang kemudian

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



diberi kode B10;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,09 (satu koma nol sembilan) gram/*netto* 0,24583 (nol koma dua empat lima delapan tiga) gram, yang kemudian diberi kode B11;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,23202 (nol koma dua tiga dua nol dua) gram, yang kemudian diberi kode B12;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,26910 (nol koma dua enam sembilan satu nol) gram, yang kemudian diberi kode B13;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,06 (satu koma nol enam) gram/*netto* 0,24890 (nol koma dua empat delapan sembilan nol) gram, yang kemudian diberi kode B14;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 0,30 (satu koma tiga nol) gram/*netto* 0,17953 (nol koma satu tujuh sembilan lima tiga) gram, yang kemudian diberi kode B15;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 10,11 (sepuluh koma satu satu) gram/*netto* 9,70022 (sembilan koma tujuh nol nol dua dua) gram, yang kemudian diberi kode C;
- 1 (satu) buah gunting warna oranye;
- 1 (satu) buah *double tape* warna hijau;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan stiker *thank you*;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sejumlah plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna biru;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi 9A;
- 1 (satu) unit *handphone* Poco M4 Pro warna hitam dengan Nomor WhatsApp 08813997693;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 147/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 14 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. CHOIRUL ABDILLAH SALEH alias IRUL alias KOPLAK 201 bin (almarhum) SOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,28256 (nol koma dua delapan dua lima enam) gram, yang kemudian diberi kode A1;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,06 (satu koma nol enam) gram/*netto* 0,29307 (nol koma dua sembilan tiga nol tujuh) gram, yang kemudian diberi kode A2;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram/*netto* 0,18196 (nol koma satu delapan satu sembilan enam) gram, yang kemudian diberi kode A3;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,07 (satu koma nol tujuh) gram/*netto* 0,21758 (nol koma dua satu tujuh lima delapan) gram, yang kemudian diberi kode A4;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,49 (satu koma empat sembilan) gram/*netto* 0,33830 (nol koma tiga tiga delapan tiga nol) gram, yang kemudian diberi kode B1;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,70 (satu koma tujuh nol) gram/*netto* 0,25812 (nol koma dua lima delapan satu dua) gram, yang kemudian diberi kode B2;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,38845 (nol koma tiga delapan delapan empat lima) gram, yang kemudian diberi kode B3;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,04 (satu koma nol empat) gram/*netto* 0,33651 (nol koma tiga tiga enam lima satu) gram, yang kemudian diberi kode B4;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,05 (satu koma nol lima) gram/*netto* 0,23028 (nol koma dua tiga nol dua delapan) gram, yang kemudian diberi kode B5;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,10 (satu koma satu nol) gram/*netto* 0,29389 (nol koma dua sembilan tiga delapan sembilan) gram, yang kemudian diberi kode B6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,04 (satu koma nol empat) gram/*netto* 0,28736 (nol koma dua delapan tujuh tiga enam) gram, yang kemudian diberi kode B7;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,24053 (nol koma dua empat nol lima tiga) gram, yang kemudian diberi kode B8;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,01 (satu koma nol satu) gram/*netto* 0,29310 (nol koma dua sembilan tiga satu nol) gram, yang kemudian



diberi kode B9;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,09 (satu koma nol sembilan) gram/*netto* 0,25054 (nol koma dua lima nol lima empat) gram, yang kemudian diberi kode B10;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,09 (satu koma nol sembilan) gram/*netto* 0,24583 (nol koma dua empat lima delapan tiga) gram, yang kemudian diberi kode B11;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,23202 (nol koma dua tiga dua nol dua) gram, yang kemudian diberi kode B12;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,08 (satu koma nol delapan) gram/*netto* 0,26910 (nol koma dua enam sembilan satu nol) gram, yang kemudian diberi kode B13;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 1,06 (satu koma nol enam) gram/*netto* 0,24890 (nol koma dua empat delapan sembilan nol) gram, yang kemudian diberi kode B14;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat *brutto* 0,30 (satu koma tiga nol) gram/*netto* 0,17953 (nol koma satu tujuh sembilan lima tiga) gram, yang kemudian diberi kode B15;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



berat *brutto* 10,11 (sepuluh koma satu satu) gram/*netto* 9,70022 (sembilan koma tujuh nol nol dua dua) gram, yang kemudian diberi kode C;

- 1 (satu) buah gunting warna oranye;
- 1 (satu) buah *double tape* warna hijau;
- 1 (satu) buah gulungan stiker *thank you*;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sejumlah plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok warna biru;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi 9A;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Poco M4 Pro warna hitam dengan Nomor WhatsApp 08813997693;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 1264/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 17 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa M. CHOIRUL ABDILLAH SALEH alias IRUL alias KOPLAK 201 bin (almarhum) SOLEH dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 147/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 14 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid.Sus/2025/PN Kdl *juncto* Nomor 147/Pid.Sus/2025/PN Kdl *juncto* Nomor 1264/PID.SUS/2025/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2025 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 22 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui e-Berpadu tanggal 17 Desember 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 22 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-



Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendal telah keliru dengan menjatuhkan pidana terlampaui berat kepada Terdakwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa mohon agar dijatuhi yang sering-an-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendal telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yang pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa berawal Tim Pemberantasan BNNK mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Pagi Kaliwungu banyak terdapat tempat yang digunakan untuk mengedarkan Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



dengan cara ditempel;

- Bahwa atas informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Kendal melakukan penyelidikan dan saat melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Pasar Pagi Kaliwungu kemudian di depan Indomaret Maliyah, Tim Pemberantasan BNNK Kendal mencurigai seseorang yang sedang menggunakan *handphone* di pinggir jalan dan sedang mengamati wilayah sekitar;
- Bahwa kemudian Tim Pemberantasan BNNK Kendal mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan *handphone* milik Terdakwa dan ditemukan percakapan tentang peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan percakapan dari *handphone* Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengaku baru saja menempel Narkotika jenis sabu-sabu di tiang listrik yang berada di pinggir jalan berdekatan dengan depan Indomaret Maliyah sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Kendal melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru untuk menyimpan, 4 (empat) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Poco M4 Pro warna hitam dengan Nomor WhatsApp 08813997693;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saudara Akbar Husin bin (almarhum) Aktar Husin;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang masih berada di dekat lokasi penangkapan selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Kendal melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh (dua) saksi yang berasal dari masyarakat sekitar dan dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah paket siap edar yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Pocket Scale*, 1 (satu) buah gunting warna oranye ditemukan tergeletak

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) buah *double tape* warna hijau, 1 (satu) buah gulungan stiker *thank you*, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sejumlah plastik klip bening kecil dan 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan tergeletak di atas meja di dalam kamar;

- Bahwa berat keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 14,78785 (empat belas koma tujuh delapan tujuh delapan lima) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah nyata pada saat penangkapan Terdakwa telah berhasil disita barang bukti Narkotika yaitu berupa 4 (empat) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 15 (lima belas) buah paket siap edar yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 14,78785 (empat belas koma tujuh delapan tujuh delapan lima) gram dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa jauh melebihi batas kewajaran untuk pemakaian pribadi, dalam praktik peradilan mengenai perkara Narkotika bahwa jumlah Narkotika yang cukup besar yang telah terbagi dalam paket-paket kecil yang cukup banyak dan ditemukan pula alat takar yaitu timbangan elektrik merupakan salah satu indikator utama jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam keadaan siap edar;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu namun faktanya sebelum ditangkap Terdakwa telah lebih dulu menempel 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tiang listrik di dekat Indomaret, hal tersebut menunjukkan adanya peran aktif Terdakwa dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, sehingga secara yuridis tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai perbuatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup membuktikan adanya perbuatan peredaran Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*,

- Bahwa berdasarkan Pasal VII angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengenai perubahan Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah termasuk pasal yang dicabut sehingga ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku namun berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah menghapus mengenai ancaman pidana minimum khusus dan ancaman pidana denda minimum khusus serta pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif alternatif demikian pula berdasarkan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada pokoknya menegaskan ancaman pidana penjara dan pidana denda diubah menjadi kumulatif alternatif;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas *judex juris* berpendapat pidana yang sesuai dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara tanpa dijatuhkan pidana denda;
- Bahwa terkait pemidanaan, *judex facti* belum cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam perkara *a quo*, maka untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 1264/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 17 Desember 2025

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026



yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 147/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 14 Oktober 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal I Ayat (1) dan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. CHOIRUL ABDILLAH SALEH alias IRUL alias KOPLAK 201 bin (almarhum) SOLEH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 1264/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 17 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 147/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 14 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **17 April 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 3503 K/Pid.Sus/2026